

EE-4 農牧用地-作畜牧設施評估指標表						
#	指標項目	屬性	快速判斷標準			
1	容許使用項目確認	硬性門檻	農牧用地須屬得容許作「畜牧設施」之使用項目。			
2	農業設施種類確認	硬性門檻	畜牧設施屬法定農業設施種類之一。			
3	畜牧場登記	硬性門檻	飼養達指定規模以上應申請登記(同圍籬/水電合併計算)。			
4	畜牧場登記條件	硬性門檻	具備負責人資格、土地合法、有建築執照及廢污處理設備。			
5	污染防治措施計畫	硬性門檻	需檢附經環保主管機關核准之污染防治措施計畫,。			
6	容許使用申請文件	硬性門檻	檢附經營計畫、配置圖(比例尺≥1/1200)及土地同意書等。			
7	經營計畫合理性	硬性門檻	計畫需合理,無妨礙道路通行、灌排或違反土地管制。			
8	畜牧設施面積比例	硬性門檻	畜牧設施使用面積不得超過畜牧場土地總面積 80%。			
9	設施高度	硬性門檻	未另有規定者,設施高度不得超過 14 公尺。			
10	建築執照	硬性門檻	畜牧場有建築物者,應依法領有建築執照。			
11	畜禽廢污處理設備	硬性門檻	應設置廢污設備,或取得代處理同意證明/足夠土地還原認可。			
12	放流水與污染防治	硬性門檻	廢水排放須符合水污染防治法及放流水標準。			
13	死廢畜禽處理	硬性門檻	不得任意棄置外流,違者可能面臨裁罰或廢止登記。			
14	惡臭與空氣污染	重要指標	不得違反空污與惡臭管制;鄰近住宅或下風處具高抗爭風險,。			
15	獸醫師配置	重要指標	應置獸醫師,發病率達 10% 須於 24 小時內通報。			
16	疾病防疫措施紀錄	重要指標	須配合主管機關檢查設施與防疫紀錄,不得拒絕,。			
17	道路通行	重要指標	不得妨礙通行;路寬不足 4m 或無合法通行權屬高風險。			
18	農田灌溉與排水	重要指標	絕對不得妨礙既有農田灌溉或排水功能。			
19	合法用水	重要指標	涉及取水需確認水源合法性,水禽飼養無合法用水者不予同意。			
20	環境敏感區	條件性指標	需檢核是否位於水保區、水庫集水區、地質敏感區等。			
21	山坡地與水保	條件性指標	涉及整地開挖應辦理水保;坡度 > 30% 屬高風險開發,。			
22	地方自治與距離限制	條件性指標	需符合各縣市自治條例針對住宅、學校等規定之距離限制。			
23	面積 40% 限制適用性	條件性指標	依《畜牧法》申請畜牧設施者,不受一般農業設施 40% 面積限制,。			
【屬性說明】						
硬性門檻:不符合即無法使用,為前置篩選條件。						
重要指標:嚴重影響農業可行性,評估不可缺。						
條件性指標:依場址位置或規模而定,部分需申請許可。						
參考指標:影響生產效率與經濟性,建議納入可行性分析。						
上方表格各指標項目詳細說明						
#	指標項目	指標屬性	評估標準 / 量化指標	備註說明 / 實務重點	法規來源	
第一類 法規資格條件(前提確認)						
1	容許使用項目	硬性門檻	• 農牧用地須屬得容許作「畜牧設施」之使用項目。	若非屬附表一容許使用,不得逕行設置。	非都市土地使用管制規則附表一	
2	農業設施種類確認	硬性門檻	• 畜牧設施屬法定農業設施種類之一。			
3	畜牧場登記	硬性門檻	• 飼養達指定規模以上者,應申請畜牧場登記。 • 使用共同水表、電表、排水口或同一圍籬內,飼養規模應合併計算。		申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第3條 畜牧法第4條	
4	畜牧場登記條件	硬性門檻	• 負責人員相關學歷或 2 年以上現場經驗。 • 土地依法可作畜牧設施。 • 有建築物者須領有建照,並設廢污處理設備。			
5	污染防治措施計畫	硬性門檻	• 應檢附經環保主管機關核准之污染防治措施計畫,。	取得容許後 1 年內完成建場,完成後 3 個月內報請勘查。	畜牧法第6條	
第二類 申請文件與程序條件						

6	申請文件	硬性門檻	• 檢附申請書、經營計畫、身分證明。 • 檢附近一個月內謄本、土地同意書。 • 畜牧設施配置圖比例尺 ≥ 1/1200。		申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第4條		
7	經營計畫合理性	硬性門檻	• 計畫內容需合理，設施與經營必要性相當。 • 不得妨礙通行、灌排，無違反土地管制法令。	有影響農業產銷之虞者，得不同意。	申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第6條		
第三類 空間與建築量體條件							
8	設施面積比例	硬性門檻	• 畜牧設施使用之土地面積不得超過畜牧場土地總面積 80%。		畜牧法第5條		
9	面積 40% 限制適用	條件性指標	• 依《畜牧法》申請畜牧設施者，不受一般農業設施總面積 40% 之限制。		申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第7條		
10	設施高度	硬性門檻	• 農業設施未另有高度規定者，高度不得超過 14 公尺。		申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第8條		
11	建築執照	硬性門檻	• 畜牧場有建築物者，應依法領有建築執照。		畜牧法第5條、建築法		
第四類 環境污染與廢污處理條件							
12	畜禽廢污處理設備	硬性門檻	• 應設置畜禽廢污處理設備並符合標準。	若取得委託代處理證明或具足夠土地還原認可，得免設置。	畜牧法第5條、水污染防治法		
13	放流水防治	硬性門檻	• 廢水排放應符合水污法及放流水標準(區分草食性與非草食性)。		水污染防治法、放流水標準		
14	死廢畜禽處理	硬性門檻	• 死廢畜禽不得任意棄置、外流或供人食用。	違反計畫書屢勸不聽者，可能廢止登記。	畜牧法、廢棄物清理法		
15	惡臭與空氣污染	重要指標	• 不得造成違反空污、惡臭管制或環保規定。	實務風險： • 鄰近住宅/醫療院所、下風處為聚落屬高抗爭風險； • 無即時除臭通風屬高裁罰風險。	空氣污染防治法、各縣市管理規定		
第五類 動物防疫與畜牧管理條件							
16	獸醫師配置	重要指標	• 畜牧場應置獸醫師或特約獸醫師。 • 發病率達 10% 以上須於 24H 內通報。		畜牧法第9條		
17	疾病防疫與檢查	重要指標	• 不得無故規避、拒絕主管機關檢查設施與紀錄。		畜牧法第10條、動物傳染病防治條例		
第六類 區位、道路與灌排條件							
18	道路通行	重要指標	• 不得妨礙道路通行。	風險判斷：道路 < 4m、無合法通行權、影響既有農路皆屬中高風險。	農業設施審查辦法第6條、建築技術規則		
19	農田灌溉與排水	重要指標	• 不得妨礙農田灌溉或排水功能。		農業設施審查辦法第6條、水利法		
20	合法用水	重要指標	• 涉及取水應確認合法水源。 • 水禽飼養用水池無法取得合法用水者，不予同意。		農業設施審查辦法第6條、水利法		
第七類 環境敏感與水土保持條件							
21	環境敏感區	條件性指標	• 檢核是否位於一級環境敏感區、水庫集水區、特定水保區或地質敏感區等。		區域計畫法、開發審議規範第9點		
22	山坡地與水土保持	條件性指標	• 位於山坡地涉及整地開挖者，需辦理水土保持。	風險判斷：坡度 > 30% 為高風險；> 55% 極高風險不建議設置。	水土保持法第8條、山坡地保育利用條例		
第八類 地方自治與距離限制條件							
23	特定距離限制	條件性指標	• 距離限制由各縣市自治條例或個案審查標準規範(視畜種與規模而異)。	實務提醒：不可直接視為全國一致門檻，須檢核地方規定。	各縣市自治條例、畜牧場設置管理規定		